

二 定型化契約

定型化契約是許多企業經營者為了節省時間及方便與眾多消費者簽訂契約，經常預先擬定好制式化的條款內容，提供給不特定的消費者簽訂契約之用。由於其內容為業者單方所擬定，可能會規避業者責任，導致消費者在欠缺對契約的足夠認識下，簽下對自己不平等的契約。

例 前述瑋媽上網訂購蔬菜箱，下單前跳出視窗「凡經訂購不得退換」，點選同意後方能完成訂購。視窗中的條文，就是定型化契約條款。

我國為了保障消費者，選定與消費者日常生活密切相關的行業項目，訂有定型化契約的事項限制。

(一) 審閱期規定

為了避免消費者對於契約內容不清楚而直接簽訂契約的情形發生，消費者保護法規定定型化契約必須給予消費者一定期間的審閱期，讓消費者有足夠的時間去詳讀契約內容。

例 瑋媽加入購物網線上會員的契約，依法享有審閱期。若賣家片面要求或提供優惠來誘使消費者拋棄審閱期，即違反「不得記載拋棄審閱期間」的規定，會被認為是無效約定。

(二) 平等互惠原則

此外，賣家及業者也可能在定型化契約中設計複雜的條文，或以易受忽略的字型大小訂定不對等的條款，讓消費者處於不利的契約關係中。因此，消費者保護法規範定型化契約內容必須「平等互惠」且「顯失公平者無效」，以保護消費者權益。

該如何界定「平等互惠」的合理標準呢？以前述蔬菜箱訂購的定型化契約為例，若過於偏向消費者（如可無條件退換貨），會不會影響賣家利用網路出售的意願呢？因此，我國除了針對定型化契約訂有應記載事項及不得記載事項，也擬定定型化契約範本供參考，讓業者及消費者在締約時有相對合理的標準可以依循。

試想，若政府基於消費者的期待而制定更多、更瑣碎的法令保護消費者，是否反而影響企業經營者提供產品或服務的意願呢？

圖 2-25

如何檢視定型化契約是否公平？

21 31

蔬菜王國

歡迎您加入蔬菜王國會員訂購蔬菜箱

使用條款

- 1 加入會員後視為同意我們可以**自由運用**網站中的消費者資料進行產品促銷。
- 2 生鮮食品不適用猶豫期，售出後**不論原因概不退換貨**。
- 3 點選下方同意鈕，表示**自願放棄本契約的審閱期**，即可獲取紅利點數 30 點。

不同意 同意

是否公平

違反平等互惠原則

- ① 「自由運用」對消費者個人資料已過度侵害，消費者有權利選擇同意 / 拒絕並知悉個人資料如何被使用。
- ② 生鮮食品雖然不適用猶豫期規定，但廠商仍有確保出貨為正確產品且非瑕疵品的責任。

不得記載拋棄審閱期間

- ③ 定型化契約記載拋棄審閱期間的條文是無效的規範。

